

주 의 사 항

1. 제 목 : 외부간판교체 공사계약 부적정
2. 관계기관 : ◇◇이사, □□○○요양원
3. 내 용 : □□○○요양원에서는 대외 이미지 홍보를 위하여 외부간판 교체 공사를 [표]와 같이 공사계약을 체결하고 실시하였습니다.

[표] 공사 계약 현황

(단위: 천원)

계약명	계약기간	계약금액	비고
외부간판교체 공사	'19.4.12~4.15	####	수의계약

우리 공단 「계약사무규정」 제76조(계약서의 작성)제1항에 의하면 ‘이사장 또는 계약담당자는 계약을 체결할 때에는 계약금액, 이행기간, 계약보증금, 그밖에 필요한 사항 등을 명백하게 기재한 계약서를 작성하여야 하며 동법 제94조(하자보수보증금)제1항에 의거 하자보수보증금을 내도록 하여야 한다고 규정되어 있습니다.

따라서, 계약담당자는 공단 계약사무규정 등 관련법령에 따라 계약 시 계약 일반사항, 청렴계약에 관한 사항, 개인정보처리에 관한 사항 등 당해계약에 필요한 특약사항을 명시하며 기명날인함으로써 계약을 체결하여야 하며, 공사 완료 후 공사의 하자보수 보증을 위하여 하자보수보증금 또는 하자보수이행증권을 징구하여야 합니다.

그런데 □□○○요양원에서는 공사계약 수행을 위하여 필요한 사항을 명백하게 기재한 계약서를 작성하지 않았으며, 공사 완료 후 받아야할 하자보수이행증권 미 징구 및 공단 ■■■■부(■■■■부-6295('16.11.17)에서 계약대가 지급 시 납세증명서 확인을 철저히 하도록 시행한 바 있음에도 불구하고 납세증명서(국세, 지방세, 4대보험 완납증명서)를 미 징구한 사실이 있습니다.

4. 관계기관 의견

- □□○○요양원은 감사결과를 수용하면서 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ □□○○요양원장은

- 계약체결 시 계약사무규정 및 관련 법령을 준수하시기 바라며,(통보)

○ ◇◇이사는

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비 고
□□○○요양원	사무x급	AAA	■■■	'18.01.15.~'19.06.30	◀◀	주의